

הכנסת העשרים וחמש

יוזם : חבר הכנסת רון כץ

פ/25/6043

הצעת חוק דחיית מועדים (תשלומים של בעל עסק המשרת בשירות מילואים פעיל), התשפ"ה –
2025

הגדרות 1. בחוק זה –

"בעל עסק שהוא חייל בשירות מילואים פעיל" – יחיד, תושב ישראל, המפיק הכנסה מעסק זעיר או קטן, אשר הינו חייל בשירות מילואים פעיל ;

"דמי שכירות במקרקעין מסחרי" – דמי שכירות, כמשמעותם בחוק השכירות והשאלה, תשל"א–1971¹, של מקרקעין, כהגדרתו בחוק מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה), התשכ"ג–1963², שאינו משמש למגורים ואשר מתקיימת בו פעילות מסחרית ;

"חוק חובת המכרזים" – חוק חובת המכרזים, התשנ"ב–1992³ ;

"חוק שירות מילואים" – חוק שירות מילואים, התשס"ח–2008⁴ ;

"חייל בשירות מילואים פעיל" – חייל מילואים כהגדרתו בחוק שירות מילואים, המשרת בשירות מילואים יותר מ-5 ימים בשנה ;

"עסק זעיר" – כהגדרתו בחוק חובת המכרזים ;

"עסק קטן" – כהגדרתו בחוק חובת המכרזים ;

"רשות" – כהגדרתה בסעיף 2 לחוק בתי משפט לעניינים מינהליים, התש"ס–2000⁵ ;

"שירות מילואים" – כהגדרתו בחוק שירות מילואים ;

"תשלום חובה" – כמשמעותו בסעיף 1(א) לחוק-יסוד : משק המדינה⁶ ;

¹ ס"ח התשל"א, עמ' 160.

² ס"ח התשכ"ג, עמ' 156.

³ ס"ח התשנ"ב, עמ' 114.

⁴ ס"ח התשס"ח, עמ' 502.

⁵ ס"ח התש"ס, עמ' 190.

⁶ ס"ח התשל"ה, עמ' 206.

"תשלום לרשות" – תשלום לרשות לפי חיקוק, לרבות תשלום חובה או קנס ולמעט עיצום כספי.

2. דחיית מועד לתשלום לרשות בקשר לעסק זעיר או קטן, שחב בו בעל עסק שהוא חייל בשירות מילואים פעיל, במהלך תקופת שירותו במילואים, יידחה המועד האמור ב-60 ימים מתום תקופת שירותו שבמהלכה חל אותו מועד לתשלום.
3. דחיית מועד לתשלום דמי שכירות של מקרקעין מסחרי המשמש עסק זעיר או קטן (א) נקבע בחוזה מועד לתשלום דמי שכירות במקרקעין מסחרי בקשר לעסק זעיר או קטן, שחב בהם בעל עסק שהוא חייל בשירות מילואים פעיל, והמועד חל במהלך תקופת שירותו במילואים, יידחה המועד האמור ב-60 ימים מתום תקופת שירותו שבמהלכה חל אותו מועד לתשלום, ובלבד שבעל העסק שהוא חייל בשירות מילואים פעיל, או מי מטעמו, הודיע על כך לצד שעימו התקשר בחוזה; ניתנה הודעה כאמור לגבי זכאות לדחיית מועד, חזקה כי ישנה זכאות כאמור כל עוד לא הוכח אחרת.
- (ב) נדחה מועד לפי הוראות סעיף זה, לא יראו זאת כהפרת החיוב בחוזה, בין היתר לעניין חיוב בריבית פיגורים.
- (ג) הוראות סעיף זה לא יחולו על תשלום ששולם לפני יום תחילתו של חוק זה.
4. תחילה תחילתו של חוק זה ב-1 בחודש שלאחר פרסומו.

ד ב ר י ה ס ב ר

בעלי עסקים זעירים או קטנים, אשר מהווים חלק מרכזי במערך הכלכלי המקומי בישראל, נפגעים באופן ישיר ומידי בעת גיוסם לשירות מילואים, מאחר שפעילות העסק תלויה לרוב בניהולם האישי, המתמשך והצמוד. במצב זה, גם שירות מילואים של מספר ימים עלול לשבש את הפעילות העסקית, להביא לפגיעה בהכנסות העסק ולהקשות על עמידה בהתחייבויות שוטפות.

בהצעת החוק מוצע לקבוע כי המועד לביצוע תשלומים לגבי אותן התחייבויות שוטפות של בעל עסק זעיר או קטן שנקרא לשירות מילואים בקשר לעסקו יידחה, באופן שיעניק לבעלי עסקים המשרתים במילואים ודאות תפעולית, הפחתת נטל זמני וכן תמריץ חיזוני לגורמים המסייעים להם.

בתוך כך, מוצע לקבוע כי מועד ביצועם של תשלומים לרשויות המדינה, לרבות מס ערך מוסף, מס הכנסה, דמי ביטוח לאומי, ארנונה, אגרות ותשלומים נוספים, שחל במהלך תקופת שירותו במילואים של בעל העסק הזעיר או הקטן, יידחה בתקופה של 60 ימים מתום אותו שירות המילואים שבמהלכו חל המועד לביצוע אותו תשלום.

באופן דומה, מוצע לקבוע כי מועד תשלום דמי שכירות של מקרקעין מסחרי שמשמשים את אותו עסק זעיר או קטן של חייל מילואים, שחל במהלך תקופת שירותו במילואים של בעל העסק, יידחה בתקופה של 60 ימים מתום אותו שירות המילואים שבמהלכו חל המועד לביצוע אותו תשלום. אשר לתשלום דמי שכירות של מקרקעין מסחרי נדרש מחייל המילואים או מי מטעמו להודיע על דחיית אותו תשלום לצד שעימו התקשר בחוזה השכירות.

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום
כ"ה בתמוז התשפ"ה (21.07.2025)